沿滩高新技术产业园区自贡鼎泰能源有限公司“2·15”一般物体打击事故调查报告

2024年2月15日8时04分许，在沿滩区高新技术产业园区汇才路北段16号自贡鼎泰能源有限公司内，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失117.8116万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经自贡市沿滩区人民政府授权成立了沿滩高新技术产业园区自贡鼎泰能源有限公司“2·15”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组），调查组由沿滩区应急管理局牵头、沿滩区商务局、沿滩区总工会、自贡市公安局沿滩分局沿滩派出所、沿滩高新技术产业园区管委会等单位组成。同时邀请沿滩区纪委监委介入事故调查。调查组下设技术组、管理组、综合组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对有关责任人员及责任单位提出了处理建议，并针对此次提出了事故防范措施建议，现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生企业基本情况

自贡鼎泰能源有限公司：统一社会信用代码91510304694xxxxxxx;类型：有限责任公司；注册地址：四川省自贡市沿滩工业园区汇才路北段16号；法人代表：余某；注册资本：壹佰万元；成立日期：2009年10月10日；营业期限：2009年10月10日至2029年10月09日；经营范围：许可项目，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；石墨及碳素制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；新能源原动设备销售；软木制品销售；泵及真空设备销售；站用加氢及储氢设施销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新能源汽车生产测试设备销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；紧固件销售；日用杂品销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；办公设备销售；日用品批发；包装材料及制品销售；电气设备销售；金属制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；高纯元素及化合物销售；电线、电缆经营；日用口罩（非医用）销售；实验分析仪器销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用设备销售；矿山机械销售；第二类医疗器械销售；日用木制品销售；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保温材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；物料搬运装备制造；装卸搬运；物料搬运装备销售（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：自贡市沿滩区市场监督管理局；核准日期：2021年7月15日。

危险化学品经营许可证：证书编号自沿审批危化经字[2020]00xx号；经营方式：票据交易；有效期：2026年2月6日；发证机关：自贡市沿滩区行政审批局；发证日期：2023年2月3日。

气瓶充装许可证：证书编号TS425xxxx-2026；有效期：2026年1月24日；发证机关：四川省市场监督管理局；发证日期：2022年1月11日。

（二）合同签订情况

2023年8月23日，死者杨某平与自贡鼎泰能源有限公司签订劳动合同，合同期限为长期，工资3000元/月。

（三）事故现场概况

事故现场位于沿滩高新技术产业园区自贡鼎泰能源有限公司西南门进门右侧储罐旁，事故发生时危险化学品运输车辆（车牌：川C398xx）车头向西，停靠在储罐和大门之间位置。



2024年2月15日自贡鼎泰能源有限公司一般物体打击事故现场

（四）公安机关调查情况

自贡市公安局沿滩分局沿滩派出所通过现场走访及调取事发时段监控视频，于2024年3月28日出具了《关于杨某平死亡调查情况》，排除他杀。

二、事故发生经过及事故救援和善后情况

（一）事故发生经过

2024年2月4日为加强春节期间企业安全监管，自贡市应急管理局要求沿滩区应急管理局报送春节期间相关企业生产状况（含停工停产、复工复产时间），2024年2月5日自贡鼎泰能源有限公司报送停工停产时间为2024年2月8日-2月16日（共9天），企业于2024年2月17日正式复产;

2024年2月7日自贡鼎泰能源有限公司安全员邹某清通知司机黄某志、押运员陈某明、搬运工杨某平（该三人为一个班组）于2024年2月15日（开工前一天）到厂里值班，要求将1

个杜瓦气瓶装上气瓶运输车，装好后车辆停靠在企业里并打扫企业地面卫生，为第二天的开工做准备工作;

2024年2月15日上午司机黄某志、押运员陈某明、搬运工杨某平8点准备工作就绪，8时02分左右，三人在安全员邹某清未到场的情况下开始搬运气瓶，陈某明首先操作汽车尾板控制按钮将尾板放至与地面齐平，随后杨某平与黄某志将第一个杜瓦气瓶重约400千克（包含防护架长约0.6米，宽约0.6米，高约1.3米）搬运到尾板旁，接着杨某平又将第二个气瓶搬运到尾板旁，随后杨某平站上尾板上扶住搬运的第一个气瓶，黄某志上到车厢里准备接应气瓶，此时尾板仍处与地面齐平状态。8时03分左右，陈某明再次操作尾板按钮将尾板上升，杨某平站在尾板上用右肩和双手抵住气瓶，随着尾板一起上升，黄某志站在车厢尾部用手拉住气瓶防护架；8时04分09秒，陈某明走到右侧车尾并伸手操作货箱下方的电控操作装置(监控视频显示)，危险化学品运输车辆尾板前仰角增大，几秒后杨某平连同罐体开始向后倾倒，气瓶和防护架一起倒向杨某平，杨某平面朝下整个人趴在地上。

（二）应急处置评估情况

黄某志见杨某平跌下尾板，跳下车厢将杜瓦瓶从杨某平身上拨开，看见杨某平头部出血；随后，黄某志向公司安全员邹某清打电话报告了事故情况；同时，在公司值班的统计员冯某雨听到有人喊瓶子倒了，打到人了，随即拨打了120急救电话，

救护车到达后，将杨某平送往自贡市第四人民医院（檀木林院区）抢救，经抢救无效后死亡。随后家属将死者运回瓦市老家。得知事故信息后自贡市应急管理局和沿滩区区委、区政府迅速响应，协调事故处理和善后工作。2月20日善后工作处理完毕，目前社会秩序稳定。

（三）事故报告情况

事故发生后，8时40分许，某公司法人代表余某向沿滩区高新技术产业园区管委会报告了情况；9时24分，沿滩区高新技术产业园区管委会向某公司核实了事故情况；10时05分，沿滩高新技术产业园区管委会将事故情况报告了沿滩区应急管理局；10时20分沿滩区应急管理局将事故情况报告了沿滩区区委、区政府；10时37分沿滩区应急管理局将事故情况报告了自贡市应急管理局。

（四）善后处理情况

事故发生后，自贡鼎泰能源有限公司积极安抚死者家属，2月19日，自贡鼎泰能源有限公司与死者家属签订了《赔偿协议书》，死者于2月20日安葬，事故未造成更大的社会影响。

、司法鉴定情况

2024年3月15日，调查组委托四川正刚机动车司法鉴定所（统一社会信用代码:34510000071434893 9）对危险化学品运输车辆（车牌：川C398xx）进行司法鉴定，2024年3月28日四川正刚机动车司法鉴定所出具了司法鉴定意见书（川正刚司鉴

所[2024]车鉴字第6xx号）。鉴定意见为：1.川C398xx 号危险品运输货车的液压升降尾板未见在事故前存有明显安全隐患。2.死者杨某平在川C398xx 号危险品运输货车的液压升降尾板上无可靠扶持站立于气瓶及其可移动托架后方的尾部边缘,遇车下人员操作货箱下方的电控操作装置加大尾板前仰角时，因气瓶及其可移动托架的向后重力分力增大并超过其抵抗极限而发生向后跌落的过程及原因成立；同时不排除气瓶可移动托架的万向轮存在制动失效故障并对发生向后跌落具有促进作用的可能。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

姓名	性别	年龄	身份证号码	伤亡情况	接受何种安全教育
杨某平	男	49岁	51032*********3218 四川省自贡市沿滩区瓦市镇刘山村七组23号附x号	死亡	三级教育

（二）直接经济损失：117.8116万元。

五、事故原因

（一）直接原因

杨某平，自贡鼎泰能源有限公司聘用工人，搬运工。在搬运气瓶作业时，未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下站立在危险化学品运输车尾板上搬运杜瓦气瓶，违规作业[1]，气瓶和防护架一起倒向杨某平，导致头部受伤，经抢救无效死亡。

陈某明，自贡鼎泰能源有限公司聘用工人，押运员。在黄某志和杨某平搬运第一个杜瓦气瓶过程中，陈某明走到右侧车尾

并伸手操作货箱下方的电控操作装置(监控视频显示)，违规操作，不符合《车用起重尾板安装与使用技术要求》(GB/T37706)第6.2.3条第g项的要求，加大了尾板前仰角，导致尾板上气瓶及杨某平向后跌落。

（二）间接原因

自贡鼎泰能源有限公司安全生产主体责任不落实，员工安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄；安全督促检查不力，安全岗位责任落实不到位。未组织开展复工复产前安全隐患自查自改，

[1]《车用起重尾板安装与使用技术要求》(GB/T37706)第6.2.3条第g项：尾板作业人员不应站立在尾板承载平面外边缘的上方;尾板升降作业前，应确认尾板承载面上的作业人员站稳扶好。

违规提前作业；作业现场气瓶装卸违反《车用起重尾板安装与使用技术要求》(GB/T37706)第6条规定的使用要求，未采取有效的安全防护措施，且未安排专人现场指挥作业。

六、事故性质

经调查认定，沿滩高新技术产业园区自贡鼎泰能源有限公司“2·15”物体打击事故是一起因违规操作造成的一般生产安全责任事故。

七、调查发现的其他问题

自贡鼎泰能源有限公司于2014年1月23日首次取得由自贡市沿滩区安全生产监督管理局发放的危险化学品经营许可证（川自沿安监<乙>字[2014]00xx号），经营方式：批发，经营许可范围：氧气、氩气、氮气、二氧化碳、液氧、液氩、液

氮、Ar/CO2 混合气体、氢气、丙烷、乙炔、液化石油气（工业用）。

2023 年 1 月 30 日，该企业向自贡市沿滩区行政审批局提交了《危险化学品经营许可证换证申请表》，2023 年 2 月 2 日沿滩区行政审批局组织沿滩区应急管理局等部门到自贡鼎泰能源有限公司进行换证现场审核，2023 年 2 月 3 日沿滩区行政审批局向该企业发放了新的危险化学品经营许可证（自沿审批危化经字[2020]00xx 号），经营方式为：票据交易，有效期：2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日，经营许可范围为：（氧压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、丙烷、乙炔、氢气、液化石油气。

2024 年 2 月 27 日，沿滩区行政审批局向该企业发放了新的危险化学品经营许可证（自沿审批危化经字[2020]00xx 号），经营方式为：不带有储存设备的经营，有效期：2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日，经营许可范围为氧（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、丙烷、乙炔、氢气、液化石油气。

2023 年 7 月 13 日，该企业在危险化学品经营安全监管系统上传了危险化学品经营许可证（自沿审批危化经字[2020]00xx 号），但经营方式为：批发，与沿滩区行政审批局所发经营许

可证上所写“票据交易”不相符，涉嫌变造国家机关公文，违反了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款[2]之规定。

2023年2月7日至2024年2月15日事故发生时，该企业危险化学品经营许可证（自沿审批危化经字[2020]00xx号），经营方式为：票据交易。在此期间内，该企业仍然从事带有储存的危险化学品经营行为，涉嫌未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项[3]之规定。

八、相关部门及单位人员履职情况

根据中共四川省纪委机关、中共四川省委宣传部、四川省监察委员会、四川省应急管理厅、国家矿山安全监察局四川局《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》的通知（川纪发[2022]2号）规定，事故调查组收集了属地政府和行业管理部门相关资料，履职情况如下：

[2]《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[3]《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

（一）沿滩区高新技术产业园区。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决把统筹发展和安全落到实处。成立了以园区主要领导为主任，班子成员为副主任，各办公室负责人为成员的沿滩区高新

技术产业园区安全生产委员会，定期召开园区安全生产委员会成员会议，开展警示教育、组织集中学习，研判园区安全形势、部署安全生产工作；印发了园区管委会《安全生产责任清单》和《安全生产工作职责分工》形成清晰的安全生产责任体系,压紧压实安全生产责任；严格按照属地管理职责对辖区内企业进行了摸排、检查,发出了现场检查记录,对发现的问题要求企业限期整改并进行了验收。此次事故未发现有覆职不到位的情况。

（二）沿滩区商务局。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持人民至上,生命至上,坚持安全第一、预防为主,坚守底线思维和红线意识,严格贯彻落实安全生产相关要求。一是组织干部职工召开了节前安全生产和防灾减灾工作推进会，深入学习了习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示批示精神和党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的决策部署，结合行业特点邀请专家对各乡镇（街道）、重点企业进行了商贸领域岁末年初安全生产推进会暨培训会议；二是按照“三管三必须”要求,进一步明确主要负责人、分管负责人工作职责，对各办公室的安全生产工作职责进行了进一步细化；三是节前印发了《关于做好商务领域元旦、春节安全防范工作的提示函》，节后印发了《关于做好商务领域节后复工复产安全生产工作的通知》，组织了对商贸领域生产经营单位的安全检查。此次事故未发现有

履职不到位的情况。

九、事故责任认定以及对事故责任者和事故责任单位的处理建议

（一）事故责任人员

1.杨某平，男，群众，自贡鼎泰能源有限公司搬运工，安全意识不强，在未佩戴安全帽、未系安全绳，未采取安全措施的情况下站立在尾板承载平面外边缘的上方搬运气瓶，违规作业。不符合《车用起重尾板安装与使用技术要求》(GB/T37706)第6.2.3条第g项的要求，被跌落气瓶砸中头部导致受伤，经抢救无效死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.陈某明，男，群众，自贡鼎泰能源有限公司押运员，安全风险辨识不到位，事发时陈某明走到右侧车尾并伸手操作货箱下方的电控操作装置(监控视频显示)，违反了《车用起重尾板安装与使用技术要求》(GB/T37706)第6.2.3条第g项“的要求，违规操作在尾板升降作业前，没有确认尾板承载面上的作业人员站稳扶好。该操作加大了尾板前仰角，导致尾板上气瓶及杨某平向后跌落，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定和《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）第八条[4]的规定，建议移

送公安机关依法追究责任。

3.邹某清，男，群众，自贡鼎泰能源有限公司安全员，未落实安全生产岗位责任，未组织员工开展气瓶装卸作业应急演练；未组织员工开展气瓶装卸作业安全生产教育和培训；对气瓶搬运作业现场督促不力，未制止和纠正违反车用起重尾板使用要求的行为；对事故发生负有主要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（二）项、第（六）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

4.余某，群众，自贡鼎泰能源有限公司法人代表，安全生产第一责任人职责落实不力，未组织制定并实施气瓶装卸作业管理制度；未组织制定并实施气瓶装卸作业安全生产教育和培训；未及时采取措施消除生产安全事故隐患；对现场安全管理督促检查

[4]《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）第八条：

在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上；

（二）造成直接经济损失50万元以上的；

（三）发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的；

（四）其他造成严重后果的情形。

不到位，管理责任落实不力，对事故发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由沿滩区应急管理

局依法给予其行政处罚。

在调查过程中，发现2023年7月13日，自贡鼎泰能源有限公司在危险化学品经营安全监管系统上传了危险化学品经营许可证（自沿审批危化经字[2020]00xx号），但经营方式为：批发，与沿滩区行政审批局所发经营许可证上经营方式“票据交易”不相符，涉嫌变造国家机关公文、使用假证。余某作为企业法定代表人对此负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，建议移送公安机关依法追究责任。

2023年2月7日至2024年2月15日事故发生时，该企业危险化学品经营许可证（自沿审批危化经字[2020]00xx号），经营方式为：票据交易。在此期间内，该企业仍然从事带有储存的危险化学品经营行为，涉嫌未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，余某作为企业法定代表人对此负有主要责任，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，建议移送公安机关依法追究责任。

（二）事故责任单位

自贡鼎泰能源有限公司，员工安全教育培训不扎实，安全岗位责任不落实，作业现场管理不到位，气瓶搬运作业现场防护措施不到位，未安排专人对现场作业进行指挥调度，未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有重要责任，其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条、第四十四条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

十、事故防范措施和整改建议

（一）自贡鼎泰能源有限公司，要建立健全安全生产管理制度；要加强作业现场管理，要加强对作业现场的风险辨识，针对风险隐患制定切实可行的应急预案，并按照制定的应急预案实施应急演练；要强化对从业人员的安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，正确佩戴和使用劳动防护用品；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；要深刻汲取事故教训，举一反三，全面排查安全生产薄弱环节，进一步提高安全管理水平，杜绝类似事故发生。

（二）沿滩区高新技术产业园区，要进一步深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真学习贯彻各级党委政府关于加强安全生产工作的部署要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，统筹好发展和安全，全面加强园区内安全生产工作，有力防范化解安全风险，坚决遏制生产安全事故发生。

（三）沿滩区商务局，要进一步严格落实“管行业必须管安

全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安”的要求，要进一步加强对商贸企业的安全监管，要严格督促企业落实主体责任，提高企业安全管理能力，推动企业进一步开展安全风险评估和危害辨识及安全隐患排查治理,加大对商贸企业的安全检查力度，严厉打击有关违法违规行为。